العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• بنك الأسئلة والتدريبات •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

الفقه المقارن (عبادات)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

الفقه المقارن عبادات:

المحاور الاتية

التعريف بالعلم والمؤلف	مسائل المقرر

أولًا: التعريف بالعلم والمؤلف:

السؤال الأول: اكتب مذكرة مختصرة عن ابن قدامة وكتابه المغني، ثم عرّف الفقه المقارن، واذكر ثلاثة من أسباب اختلاف الفقهاء مع التمثيل.

أولًا: ابن قدامة وكتابه المغني:

النسب والمولد: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، أحد أشهر أعلام الحنابلة، وُلد في شعبان سنة ٥٤١هـ ببلدة جماعيل من أرياف نابلس.

الهجرة وطلب العلم: هاجر من جماعيل مع أهله وله عشر سنين، وحفظ القرآن صغيرًا وضم إليه مختصر الخرقي، ثم رحل إلى بغداد سنة ٥٦١هـ فأقام بها أربع سنوات يطلب العلم، ثم عاد إلى دمشق واستقر بها وتخرج على يديه خلق كثير.

مؤلفاته ووفاته: من مؤلفاته: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، وروضة الناظر، وتوفي يوم السبت يوم الفطر سنة ٦٢٠هـ.

المغني: شرح لمختصر الخرقي كما أثبته المؤلف في مقدمته، ويقع في خمسة عشر مجلدًا، وهو من أجلّ كتب الحنابلة وأوسعها شرحًا، وأحد أهم كتب الفقه المقارن.

منهج ابن قدامة فيه: كان يجنح إلى المقارنة بين المذاهب الفقهية، ويهتم بذكر أقوال أصحاب المذاهب الدارسة كالليث بن سعد وابن جرير الطبري وأبي ثور، ويذكر أدلة كل فريق ويعقب بأدلة الحنابلة أو القول الراجح ثم يذكر سبب اختياره، ولم يكن متعصبًا لمذهبه بل يرجح أحيانًا أقوال غير الحنابلة إن رأى دليلها أقوى.

ب ثانيًا: تعريف الفقه المقارن:

لغةً: الفقه هو الفهم، وقيل الفهم للأمور الدقيقة، والمقارن مأخوذ من الفعل «قرن» ويطلق على: الجمع، والوصل والمصاحبة، والمساواة، والمقابلة.

اصطلاحًا: معرفة أقوال الفقهاء في الفروع وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشة مع المقارنة بينها لمعرفة القول الراجح بدليله.

ج ثالثًا: ثلاثة من أسباب اختلاف الفقهاء مع التمثيل:

1. **الاختلاف في فهم النص:** من حيث كونه عامًا أو خاصًا، مطلقًا أو مقيدًا. ومثاله الاختلاف في الرقبة في كفارة الظهار، لقوله ﷻ: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» ولم يحدد صفتها، فمن أخذ بالإطلاق قال تجزئ أي رقبة ولو كانت كافرة، ومن قيدها بالإيمان قاسها على كفارة القتل في قوله ﷻ: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» .
2. **الاختلاف في فعل الرسول ﷺ:** هل وقع على سبيل الوجوب أو الندب؟ ومثاله الخلاف في تخليل اللحية في الوضوء، حيث يجعله المالكية واجبًا، ولا يراه الحنفية والشافعية والحنابلة كذلك.
3. **الاختلاف في الألفاظ المشتركة:** كما في لفظ «القرء» الذي يعني الطهر والحيض، وهو ما ورد في قوله ﷻ: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» ، فمن قال المراد الأطهار جعل العدة ثلاثة أطهار، ومن قال المراد الحيض جعلها ثلاثة حيضات.

ثانيًا: مسائل المقرر:

السؤال الثاني: اذكر أقوال الفقهاء في حكم جلد الميتة بعد الدبغ، مع بيان الراجح ودليله.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد:	يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فقط دون غيره، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لقوله ﷺ: «دباغ الأديم ذكاته» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ شبّه دباغ الجلد لمأكول اللحم بالذكاة، والذكاة

	إنما تطهر ما يؤكل لحمه لا غيره، ولقوله ﷺ: «إن دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه» ووجه الدلالة: أن الدباغ يذهب بخبث الجلد، فيطهر ما كان طاهرًا في الحياة دون ما كان نجسًا.
الرأي الثاني – المالكية والحنابلة في المذهب:	لا يطهر جلد الميتة مطلقًا، دبغ أم لم يدبغ، وروي عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن حصين وعائشة، لقوله ﷻ: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» ووجه الدلالة: أن التحريم عام على اللحم والجلد لم يخص منه شيء، والجلد جزء من الميتة فيكون محرمًا. ولقوله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على عدم الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا.

الراجح: **الرأي الأول**، لقوة أدلته، فحديث «دباغ الأديم ذكاته» وحديث «إن دباغه يذهب بخبثه» نصان في أن الدباغ يطهر الجلد، وأحاديث المنع محمولة على غير مأكول اللحم أو على ما قبل الدبغ، والجمع بين الأدلة أولى.

السؤال الثالث: بيّن حكم المني: هل هو طاهر أم نجس؟ مع ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية وقول للشافعي ورواية عن أحمد:	المني نجس، لقوله ﷻ: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» ووجه الدلالة: أن التطهر لا يكون إلا من النجاسة، فدلت على أن المني نجس، ولقوله ﷺ: «إنما يُغسل الثوب من خمس: الغائط والبول والقيء والدم والمني» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر المني من الأمور التي يُغسل منها الثوب، وهذا دليل نجاسته.
الرأي الثاني – الشافعية في المذهب ورواية عن أحمد عليها الحنابلة:	المني طاهر، وهو قول علي وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعطاء والثوري وإسحاق، لقوله ﷻ: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ

«الْمَاءِ بَشَرًا» ووجه الدلالة: أن الله أطلق على المني اسم الماء، والماء في أصله طاهر ما لم تخالطه نجاسة، ولقوله ﷺ: «ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا، فيصلي فيه»

ووجه الدلالة: أن الفرك لا يطهر النجس، فلو كان المني نجسًا لوجب غسله، فلما اكتفت عائشة بالفرك دل على طهارته.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته، فحديثا عائشة في الفرك والسلت دليلان صريحان في الاكتفاء بغير الغسل، والفرك والسلت لا يطهران النجس، فلو كان نجسًا لوجب غسله، والأصل في الأشياء الطهارة، والمني مبدأ خلق الإنسان المكرم فلا يكون أصله نجسًا.

السؤال الرابع: اذكر أقوال الفقهاء في مقدار مسح الرأس في الوضوء، مع بيان الراجح ودليله.

حالة الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس فرض لقوله ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ، ثم اختلفوا في المقدار الواجب على ثلاثة آراء.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية ورواية عن أحمد:	يكفي مسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس، لقوله ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ووجه الدلالة: أن الباء تدل على التبعيض، والآية مجملة في مقدار البعض، فكان بيانه بفعله ﷺ، ولقوله ﷺ: «أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين» ووجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن مسح الناصية يكفي.
الرأي الثاني – المالكية والحنابلة في المذهب:	يجب مسح جميع الرأس، لقوله ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ووجه الدلالة: أن الباء تفيد الإلصاق، والإلصاق يعني تعميم جميع الرأس،

	ولقوله ﷺ: «فتوضأ فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» ووجه الدلالة: أن فعله ﷺ تفسير للآية، وقد مسح جميع رأسه.
الرأي الثالث – الشافعية:	الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح ولو شعرة، لقوله ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ووجه الدلالة: أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، فكان الواجب مسح البعض ولو شعرة، ولقوله ﷺ: «مسح بناصيته» ووجه الدلالة: أن الناصية ما بين النزعتين وهي دون الربع، فتعين أن الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح.

الراجح: **الرأي الثالث** ، لأن الباء في القرآن جاءت لمعنى ولا يصح أن تكون زائدة أو للإلصاق لأن الإلصاق واقع بدونها، فكان حملها على التبعيض أولى، خاصة مع ما ثبت من مسحه ﷺ ناصيته، فكان الواجب مسح البعض، والمستحب استيعاب جميع الرأس.

السؤال الخامس: هل الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض أم سنة؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية:	الترتيب سنة وليس فرضًا. لقوله ﷻ: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ووجه الدلالة: أن الله عطف بعض الأعضاء على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، ولو كان مطلوبًا لعطفه بالفاء أو «ثم»، ولقول علي: «لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت»، ووجه الدلالة: أن الأثر صريح في أن الترتيب ليس فرضًا.
الرأي الثاني – الشافعية والحنابلة:	الترتيب فرض من فرائض الوضوء، لقوله ﷻ: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ووجه الدلالة: أن الآية أدخلت ممسوحًا وهو الرأس بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هي الترتيب، ولقوله ﷺ: «ثم

إذا غسل وجهه كما أمره الله... ثم يغسل يديه إلى المرفقين... ثم يمسح رأسه... ثم يغسل قدميه» ووجه الدلالة: أنه ﷺ رتب أعمال الوضوء، فدل على أن الترتيب فرض.

الراجح: الرأي الثاني، لقوة أدلته، ولمواظبة النبي ﷺ قولًا وفعلًا عليه، كما واظب عليه الصحابة، وورود مسح الرأس بين مغسولين دليل على أن الترتيب مقصود.

السؤال السادس: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية:	لا ينتقض الوضوء من لمس المرأة مطلقًا، إلا أن يتجردا ويتعانقا، لقوله ﷻ: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» ووجه الدلالة: أن المراد باللمس الجماع، لأن الملامسة من باب المفاعلة ولا تكون إلا من اثنين، ولقوله ﷺ: «لا تعاد الصلاة من القبلة، كان رسول الله ﷺ يقبل بعض نسائه، ويصلي ولا يتوضأ» ووجه الدلالة: أن القبلة أشد من المس باليد، فإذا لم تنقض فالمس أولى.
الرأي الثاني – المالكية والحنابلة:	لمس المرأة إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا، لقوله ﷻ: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» ووجه الدلالة: أن حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين بشهوة، ولقول عبد الله بن عمر: «إن القبلة من اللمس، فتوضئوا منها» ووجه الدلالة: أن الأثر يظهر أن اللمس ينقض إن كان بشهوة، لأن القبلة من الشهوة.
الرأي الثالث – الشافعية:	ينتقض بلمس المرأة مطلقًا ما لم تكن من محارمه، لقوله ﷻ: «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» ووجه الدلالة: أن حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، فنقض الوضوء بمجرده، ولقول ابن مسعود: «القبلة من اللمس، ومنها الوضوء» ووجه الدلالة: أن الأثر يظهر أن اللمس ينقض مطلقًا بشهوة وبدونها.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته، ولأن اللمس ليس ناقضًا بذاته، وإنما لما يفضي إليه من خروج الحدث، فاعتبرت حالة الشهوة.

السؤال السابع: هل ينتقض الوضوء بالنوم؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – جمع من التابعين (الحسن وإسحاق وابن المنذر والمزني):	الوضوء ينقض بالنوم مطلقًا ثقيلًا كان أو خفيفًا. لقوله ﷻ: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ووجه الدلالة: أن الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة متحقق في النائم، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ عد النوم من الأحداث التي تنقض الوضوء.
الرأي الثاني – الشافعي في القديم وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب:	لا ينتقض بالنوم مطلقًا. لقوله ﷺ في حديث أنس: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون» ووجه الدلالة: أن الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم بالنوم ولو كان ناقضًا لما أقرهم النبي ﷺ، ولقوله ﷺ: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» ووجه الدلالة: أن الحديث ظاهر في أن النوم ليس من نواقض الوضوء.

الرأي الثالث – التفصيل: النوم ناقض في الجملة عند جمهور العلماء، لكن اختلفوا في صفة النوم الناقض على ثلاثة مذاهب:

المذهب:	البيان والدليل:

الحنفية:	النوم على هيئة من هيئات المصلي لا ينقض، وإن نام مستلقيًا أو مضطجعًا انتقض، لقوله ﷺ: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» ، ولقوله ﷺ: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء» .
المالكية والحنابلة:	النوم الثقيل ينقض، والخفيف لا ينقض، لحديث أنس: «تخفق رءوسهم» وكان خفيفًا، ووجه الدلالة: أن هذا النوم كان خفيفًا أثناء جلوسهم، فدل على أن الخفيف لا ينقض.
الشافعية:	إن نام ممكّنًا مقعدته من الأرض لم ينقض، وإن لم يكن ممكّنًا انتقض، لحديث زر بن حبيش في ذكر النوم من الأحداث، ولقوله ﷺ: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء» .

الراجح: **ما ذهب إليه المالكية والحنابلة** من أن النوم الثقيل ينقض، لقوة أدلتهم، ولأن النوم الثقيل مظنة خروج الريح، لأنه مستغرق لا يبقى معه إدراك، وأما الخفيف فيحس فيه النائم بخروج الريح، فالنوم ليس حدثًا بذاته وإنما مظنة له.

السؤال الثامن: هل ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب ورواية عن أحمد):	لا ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيّرت النار» ووجه الدلالة: أن قوله «كان آخر الأمرين» يدل على نسخ الحكم بالنقض، ولقول علي: «إن الوضوء مما خرج، وليس مما دخل» ووجه الدلالة: أن الأثر نص صريح في أن الوضوء لا ينتقض إلا بما خرج لا بما دخل.

الرأي الثاني – الشافعي في القديم والحنابلة في المذهب:	ينقض الوضوء، لقوله ﷺ في حديث جابر بن سمرة: «أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالوضوء من لحوم الإبل وفرق بينها وبين لحوم الغنم، والأمر يقتضي الوجوب، ولقوله ﷺ: «توضؤوا منها» ووجه الدلالة: أن الأمر بالوضوء منها صريح في الوجوب.

الراجح: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته، ولأن الوضوء إنما يكون من حدث أو سببه، ولحم الإبل وإن كانت به لزوجة لكنه طعام طيب يدخل الجسم، والوضوء يكون من خروج الخبائث، ويحمل الوضوء المذكور في الأحاديث الأخرى على غسل اليدين بعد الأكل لا الوضوء الشرعي.

السؤال التاسع: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في قول:	التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء، لقوله ﷻ: «فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم» ووجه الدلالة: أن الله سمى التيمم تطهيرًا، والتطهير يقتضي رفع الحدث، ولقوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الأرض طهورًا، فكان التيمم منها رافعًا للحدث كالماء.
الرأي الثاني – المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة:	التيمم مبيح للصلاة مع قيام الحدث حقيقة، لقوله ﷺ: «إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمره بالغسل عند وجود الماء، فدل على أن التيمم لم يرفع الحدث وإنما

أباح الصلاة، ولقوله ﷺ: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ قال «يكفيك» ولم يقل «يطهرك»، فدل على أنه مبيح لا رافع.

الراجح: **الرأي الأول**، لأن الله سبحانه سماه طهارة، والرسول ﷺ سماه وضوءًا وطهورًا، فدل على أنه رافع للحدث كالماء.

السؤال العاشر: ما حكم المسح على الجورب؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – أبو حنيفة والمالكية في المذهب والشافعية في وجه:	يجوز متى كان مصنوعًا من الجلد كالخفين، لأن الأصل في الرجلين الغسل، فإذا سقط فلابد من دليل صريح، وهذا واقع في الخف لا الجورب، فإن كان مصنوعًا من الجلد أشبه الخف.
الرأي الثاني – أبو يوسف ومحمد والشافعية في الصحيح والحنابلة:	يجوز مطلقًا إذا كان صفيقًا. لقوله ﷺ: «توضأ النبي ﷺ، ومسح على الجوربين والنعلين» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ مسح على الجوربين فكان فعله دليلًا على المشروعية، ولقوله ﷺ: «أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» ووجه الدلالة: أن التساخين هي ما يتخذ للدفء من القدم، ومنها الجورب.
الرأي الثالث – رواية عن مالك:	لا يجوز المسح على الجورب مطلقًا. لأن المسح رخصة، والرخصة لا تقاس، ولأن الجورب ليس كالخف في إمكان متابعة المشي عليه.

الراجح: **الرأي الثاني**، لأن الأحاديث والآثار الصحيحة وردت بجواز المسح على الجورب، ولأن هذا القول وسط بين القولين.

السؤال الحادي عشر: ما المدة المحددة للمسح على الخف؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:

الرأي الأول – الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك في رواية):	للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، لقوله ﷺ: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ حدد المدة فوجب التحديد بها، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول».
الرأي الثاني – المالكية في المشهور:	المسح مباح بدون توقيت، لأثر عمر: «أصبت السنة» ووجه الدلالة: أن عمر لم يحدد له وقتًا معينًا. ولقوله ﷺ في حديث أبي بن عمارة: «أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: ويومين، قال: وثلاثًا؟ حتى بلغ سبعًا، قال له: وما بدا لك» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يحدد مدة.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن التحديد بمدة معينة ثبت بأحاديث صحيحة، فكانت مقيدة للمطلقة التي استدل بها أصحاب الرأي الثاني، لأن المطلق يحمل على المقيد.

السؤال الثاني عشر: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية وأحمد في رواية:	واجبة وتصح الصلاة بتركها، لقوله ﷻ: «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» ووجه الدلالة: أن الآية عامة في قراءة ما تيسر من القرآن دون تخصيص الفاتحة بوجوب على غيرها، ولحديث المسيء في صلاته، حيث أمره النبي ﷺ بقراءة ما تيسر من القرآن، ولم يخص الفاتحة بالذكر.

الرأي الثاني – قول للمالكية:	فرض في ركعتين فقط، لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ووجه الدلالة: أن الحديث نفي به الصلاة عن تارك الفاتحة فدل على وجوبها، وللقياس على الصلاة الرباعية على الجهرية.
الرأي الثالث – المالكية في قول والشافعية والحنابلة:	فرض في كل ركعة، لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ووجه الدلالة: أن نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة وكل ركعة، ولقوله ﷺ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج» ووجه الدلالة: أن وصف الصلاة بغيرها بالخداج دليل على أن تركها يبطلها.

الراجح: **الرأي الثالث** ، لقوة أدلته، ولأن الصلاة لا تصح بدون قراءة، ودلت الأحاديث على أن القراءة الواجبة هي الفاتحة، فبطلت الصلاة بتركها.

السؤال الثالث عشر: ما حكم قراءة البسملة مع الفاتحة؟ وما حكم الجهر بها في الصلاة الجهرية؟ اذكر الأقوال والراجح.

أولًا: حكم قراءة البسملة:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والحنابلة:	مستحبة، لقوله ﷺ: «صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» ووجه الدلالة: أن تركها مع المواظبة دليل على عدم الوجوب، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» .

الرأي الثاني – المالكية:	مكروهة في الفريضة مباحة في النفل، لحديث أنس السابق، ولقول عبد الله بن مغفل: «إياك والحدث، وقد صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها» ووجه الدلالة: أن الصحابي عده حدثًا ونهى عنه.
الرأي الثالث – الشافعية وأحمد في رواية:	واجبة، لقوله ﷺ: «إذا قرأتم: الحمد لله رب العالمين، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم» ووجه الدلالة: أن الأمر بالقراءة يفيد الوجوب، ولقوله ﷺ في حديث أم سلمة: «أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فعدها آية» ووجه الدلالة: أن عدها آية من الفاتحة دليل على وجوب قراءتها.

الراجح: **الرأي الأول** ، لأنها لو كانت فرضًا لثبتت قطعًا، لأنها مما تعم به البلوى، وقد صلى النبي ﷺ كثيرًا واختلفت الرواية عنه في قراءتها، ولو كانت فرضًا ما تركت.

ب ثانيًا: حكم الجهر بها في الصلاة الجهرية:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود:	لا يجهر بها، لقوله ﷺ في حديث أنس: «صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ، ولقوله ﷺ: «فلم أسمع رجلًا منهم يقوله» .
الرأي الثاني – الشافعية، وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة:	يجهر بها، لحديث أنس: «صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟» ووجه الدلالة: أن إنكار الصحابة على ترك الجهر دليل على مشروعيته، ولقوله ﷺ في حديث نعيم المجمر: «صليت وراء أبي

هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ» .

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن الأحاديث التي استدلوا بها صحيحة وصريحة، ولأنه إن جهر بها لم تبطل صلاته.

السؤال الرابع عشر: بيّن حدود عورة الرجل، وحكم ستر الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة.

أ أولًا: حدود عورة الرجل:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الجمهور:	ما بين السرة والركبة، لقوله ﷺ: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» ووجه الدلالة: أن النهي عن إبراز الفخذ دليل على كونه عورة، ولقوله ﷺ: «غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته» .
الرأي الثاني – رواية عن أحمد:	الفرجان فقط، لقوله ﷺ في حديث عائشة: « كان رسول الله ﷺ جالسًا كاشفًا عن فخذه...» ووجه الدلالة: أن كشف الفخذ من النبي ﷺ دليل على عدم كونه عورة.

الراجح: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته، ولأن أدلة الرأي الثاني لم تكن في الصلاة، بل في ظروف جلسة أو غزوة، فلم تكن قوية في إثبات الحكم.

ب ثانيًا: حكم ستر الكفين للمرأة في الصلاة:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:

الرأي الأول – الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد:	الوجه والكفان ليسا بعورة، لقوله ﷻ: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» ووجه الدلالة: أن الله استثنى ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان كما فسره العلماء، ولقوله ﷺ: «المرأة عورة» ووجه الدلالة: أن الاستثناء ورد للوجه والكفين للحاجة إلى الأخذ والعطاء.
الرأي الثاني – الحنابلة في المذهب:	كلها عورة، لقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» ووجه الدلالة: أن الخمار يغطي الرأس وما والاه، ولقوله ﷺ: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» .

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن هذا ما قال باستثنائه جمهور الفقهاء، ويفيده قوله ﷻ: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» .

ثالثًا: حكم ستر القدمين للمرأة في الصلاة:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية وبعض الحنابلة:	ليستا بعورة، لعدم الدليل على حرمة إظهار القدمين في الصلاة، ولأن النساء كن يصلين في عهد النبي ﷺ ولم يرد ما يدل على أمرهن بستر أقدامهن في الصلاة.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب:	عورة، لقوله ﷻ: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» ووجه الدلالة: أن الاستثناء ورد للوجه والكفين، ولم يستثن القدمين، ولقوله ﷺ: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» .

الراجح: **الرأي الأول** ، لأن الأحاديث التي وردت في القول الثاني ليست قوية وفيها ضعف، ولأنها تحمل على الستر خارج الصلاة لا فيها.

السؤال الخامس عشر: هل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل؟ اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم والراجح.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة في المذهب، وهو قول ربيعة والزهري:	لا يصح، لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ووجه الدلالة: أن الأمر بالمتابعة يقتضي عدم المخالفة في الصلاة، ولأن نية الفرض عدمت من جهة الإمام، فلم يجز أن يقتدي به المفترض.
الرأي الثاني – المالكية في قول والشافعية وأحمد في رواية، ورجحه ابن قدامة، وهو قول عطاء وطاوس والأوزاعي وابن المنذر:	يصح، لقوله ﷺ في حديث معاذ: «يا معاذ أفتان أنت ثلاثًا، اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها» ووجه الدلالة: أن العشاء الثانية لمعاذ كانت نفلًا، ولم ينكر عليه النبي ﷺ الإمامة، وإنما أنكر التطويل، ولقوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يشترط في الإمام أن يكون مفترضًا.

الراجح: **الرأي الثاني** ، لقوة أدلته من الأحاديث الصحيحة، وأصحها حديث معاذ، فقد عاب عليه النبي ﷺ إطالته الصلاة بهم، وهو يعلم أنه يؤمهم متنفلًا وهم مفترضون، ولم يقل إن ذلك لا يصح بل أقره، والتقرير أحد أقسام السنة.

السؤال السادس عشر: ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ وما حكم الترخص في سفر المعصية؟

أولًا: حكم قصر الصلاة للمسافر:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والمالكية في قول:	واجب، والإكمال مكروه، لقوله ﷺ: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في

	صلاة الحضر» ووجه الدلالة: أن الأصل ركعتان وهما المفروض، فكان الإتمام زيادة على المفروض.
الرأي الثاني – المالكية في المذهب:	سنة، لقوله ﷻ: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» ووجه الدلالة: أن نفي الجناح لا يقتضي الوجوب بل يفيد الجواز والاستحباب، ولقوله ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» .
الرأي الثالث – الشافعية والحنابلة ومالك في رواية:	رخصة وتوسعة، فله أن يقصر وله أن يكمل، لأن هذه الرخصة مشروعة للتخفيف، فمتى قبل التخفيف كان بها، وإن صلى تامًا فله ذلك.

الراجح في القصر: **الرأي الثالث** ، لأن هذه الرخصة مشروعة للتخفيف، فمتى قبل التخفيف كان بها، وإن صلى تامًا فله ذلك.

ب ثانيًا: حكم الترخص في سفر المعصية:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية ومالك في رواية والأوزاعي والثوري:	يجوز الترخص، لإطلاق النصوص السابقة في الرخص، حيث لم تفرق بين نوع وآخر، ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده.
الرأي الثاني – المالكية في المذهب والشافعية والحنابلة:	لا يجوز، لقوله ﷻ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ووجه الدلالة: أن الله أباح للمضطر غير الباغي والعادي، فلا يباح للباغي، ولأن القاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي.

الراجح في سفر المعصية: **الرأي الثاني** ، لأن الرخصة نوع نعمة وتخفيف، فلا تنال عطايا الله تعالى بمعاصيه.

السؤال السابع عشر: ما حكم الجمع بين الصلاتين عند العذر الشرعي؟ وما حكم الجمع في الحضر لغير عذر؟

أ أولًا: الجمع عند العذر الشرعي:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والحسن وابن سيرين:	خاص بعرفة والمزدلفة، لقوله ﷻ: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» ووجه الدلالة: أن الأمر بالمحافظة على الصلوات يقتضي عدم الجمع بينها، ولقوله ﷺ: «ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» .
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	عام عند العذر من سفر أو وحل، لقوله ﷺ: «رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» ووجه الدلالة: أن وقوع الجمع في السفر دليل على جوازه فيه، ولقوله ﷺ: « كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما» .

الراجح في الجمع عند العذر: الرأي الثاني ، لثبوت الأحاديث الصحيحة به، ولأنه يمضي مع القاعدة العامة في الشريعة التي تقوم على التيسير ورفع الحرج.

ب ثانيًا: الجمع في الحضر لغير عذر:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة:	لا يجوز، لأن الأدلة الواردة في الجمع كانت لعلة السفر أو المرض أو الخوف، ولا علة هنا، ولأن حديث ابن عباس محمول على تأخير الظهر وتقديم العصر لا على الجمع الحقيقي.

الرأي الثاني – أشهب من المالكية وابن المنذر وربيعة والثوري وابن سيرين:	يجوز، لقوله ﷺ في حديث ابن عباس: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» ، فقيل له: لم فعل ذلك؟ قال: «كي لا يحرج أمته» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين الحكمة وهي رفع الحرج، فمتى وجد داع جاز الجمع.

الراجح في الحضر لغير عذر: **الرأي الأول** ، لأن الجمع لغير علة يخل بمواقيت الصلاة، وهي شرط لصحتها، وإن كان قول ابن سيرين بجوازه متى وجدت حاجة ما لم يتخذ عادة قويًا في رفع الحرج ونفي الخلاف.

السؤال الثامن عشر: ما حكم صلاة الوتر؟ وما عدد ركعاتها؟ وما حكم القنوت فيها؟ اذكر الأقوال والراجح.

أولًا: حكم صلاة الوتر:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – أبو حنيفة وجمهور الحنفية:	واجب، لقوله ﷺ: «إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» ووجه الدلالة: أن الأمر يفيد الوجوب، والزيادة على الشيء تكون من جنسه، ولقوله ﷺ: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا» .
الرأي الثاني – أبو يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة:	سنة مؤكدة، لقوله ﷺ: « كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» ووجه الدلالة: أن استثناء الفرائض مع إتيانه بالوتر عليها دليل على أنه ليس بفرض، ولقوله

ﷺ: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» .

الراجح في حكم الوتر: **الرأي الثاني** ، لأن الوجوب عند الحنفية أقل من الفرض، فهم يقولون عنها واجبة لا فرضًا، والجمهور يرون الواجب والفرض سواء، فكانت سنة مؤكدة لا واجبة.

ب ثانيًا: عدد ركعات الوتر:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية وأبو بكر وعمر وابن مسعود:	ثلاث ركعات، لقوله ﷺ: «كان يوتر بثلاث» ، ولقوله ﷺ: «نهى عن البتيراء» ووجه الدلالة: أن البتيراء هي الوتر بركعة، والنهي عنها يقتضي التحريم.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة وعثمان وسعد وابن عباس وابن عمر وعائشة:	تصح بركعة واحدة، لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة» .

الراجح في العدد: **الرأي الثاني** ، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على وقوع الوتر بركعة، وما روي من الثلاث هو تعدد صفات ولا تعارض بينها، فهي على التخيير بين الركعة والثلاث.

ج ثالثًا: حكم القنوت في صلاة الوتر:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:

الرأي الأول – الحنفية:	خاص بصلاة الوتر، ويجوز في الفجر عند الفتنة، لقوله ﷺ: «قنت في صلاة الفجر شهراً، يدعو على رعل وذكوان، ثم تركه» ووجه الدلالة: أن وقوعه في غير الوتر عند النازلة ثم تركه دليل على أن الأصل في القنوت أن يكون في الوتر.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية والحنابلة:	يصح في غير الوتر من المغرب أو الفجر، لقوله ﷺ: «كان القنوت في المغرب والفجر» ، ولقوله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد...» .

الراجح في القنوت: **الرأي الثاني** ، لصحة الأدلة الدالة على وقوع القنوت في الفجر، ولا مانع من الجمع بين الأدلة بحمل قنوته ﷺ على الدوام في الوتر وعلى النازلة في الفجر.

السؤال التاسع عشر: بم يثبت شهر رمضان؟ وكم عدد الشهود؟ وما حكم إثبات الهلال بالفلك والحساب؟ وما حكم اختلاف المطالع؟

أولًا: بم يثبت شهر رمضان وعدد الشهود:

حالة الاتفاق على الثبوت: اتفق الفقهاء على أن صيام رمضان يجب بثبوت الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: رؤية هلال رمضان، وإكمال عدة شعبان ثلاثين، لقوله ﷻ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ، ولقوله ﷺ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» .

الرأي في عدد الشهود:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – جمهور الحنفية:	يقبل قول شاهد واحد عدل إذا لم تكن السماء مصحية، فإن كانت مصحية لزم شهادة جماعة يقع العلم بشهادتهم، لأن خبر

	الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، وهنا الظاهر يكذبه.
الرأي الثاني – المالكية والشافعية في وجه والليث والثوري والأوزاعي:	لابد من عدلين أو جماعة مستفيضة، لقوله ﷺ في حديث حسين بن الحارث الجدلي: «عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» ، وللقياس على الشهادة في الحقوق.
الرأي الثالث – الحنفية في قول والشافعية في الصحيح والحنابلة:	يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحد مطلقًا. لقوله ﷺ في حديث ابن عباس: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا» ، ولقوله ﷺ: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام» .

الراجح في عدد الشهود: **الرأي الثالث** ، لقوة أدلته، ولأن ما استدل به أصحاب الرأي الأول ضعيف، ومثله الرأي الثاني، فهو قياس في غير محله، لأنه يقيس أمر العبادة على أمور الدنيا.

ب ثانيًا: حكم إثبات الهلال بالفلك والحساب:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – جمهور الفقهاء:	لا يجوز إثبات الهلال بالتنجيم والحساب، لقوله ﷻ: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» ووجه الدلالة: أن الآية جعلت الأهلة مواقيت للناس، فدل على أن ثبوت الشهر يكون بها لا بغيرها، ولقوله ﷺ: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا

حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» .

الرأي الثاني – ابن سريج ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة:	يثبت الهلال بالتنجيم والحساب إذا منع من رؤيته مانع، لقوله ﷻ: «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» ووجه الدلالة: أن الله جعل النجوم سبيلًا للاهتداء في الأزمنة، ولأن الحساب قطعي فيجب تقديمه على الشهادة لأنها ظنية.

الراجح في إثبات الهلال: **الرأي الأول** ، لقوة أدلته، ولأن التقدير بالحساب والتنجيم لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن صحابته، وهذه أمور عبادة يجب التوقف فيها عند حدود النص، ومع هذا يمكن الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرصد الهلال ورؤيته، لأن الأخذ بالعلم بما لا يخالف قواعد الشرع أمر لا يناقض الشريعة.

ثالثًا: حكم اختلاف المطالع:

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية في ظاهر الرواية والمالكية في المشهور والحنابلة في المذهب والشافعية في وجه:	رؤية الهلال في بلد تلزم سائر البلاد وإن تباعدت المسافات، لقوله ﷻ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ووجه الدلالة: أن الشهود بمعنى العلم، فكل من علم بالشهر في أي قطر لزمه الصوم، ولقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» .
الرأي الثاني – بعض الحنفية وابن الماجشون والشافعية في الصحيح وأحمد في رواية:	لا يلزم أهل البلاد التي لم تر الهلال رؤية غيرهم، بل لكل بلد مطلعها، لحديث كريب عن ابن عباس: «رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ»، وللقياس على مواقيت الصلاة وطلوع الشمس وغروبها، فهي تختلف من بلد لآخر بالبعد.

الراجح في اختلاف المطالع: **الرأي الثاني** ، لأن البعد قد يؤدي بالفعل إلى اختلاف المطالع وتعذر الرؤية في بلد دون الآخر، ونحن نتعبد برؤية الهلال، وقد ثبت عن ابن عباس عدم الاكتفاء برؤية معاوية مع تباعد البلدين.

السؤال العشرون: هل كفارة الفطر في رمضان على الترتيب أم على التخيير؟ اذكر الأقوال والراجح.

حالة الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن من أفطر بجماع في نهار رمضان متعمدًا فعليه الكفارة، وأنها واحدة من ثلاث خصال: العتق، والصيام، والإطعام، ثم اختلفوا في وجوبها على الترتيب أو التخيير.

الرأي والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الرأي الأول – الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب:	الكفارة على الترتيب، لقوله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر الخصال ولم يأمره بالانتقال عن أحدها إلى الأخرى إلا عند العجز، فدل على الترتيب.
الرأي الثاني – المالكية في المشهور وأحمد في رواية:	الكفارة على التخيير، لقوله ﷺ: «فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا» ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر الخصال معطوفة بحرف «أو» وهو حرف يدل على التخيير.
الرأي الثالث – رواية عن مالك:	الكفارة لا تكون إلا بالإطعام فقط، لأن الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع من الشرع، وأن الطعام أعم نفعًا، إذ فيه إغناء للفقير، فكان نفعه متعديًا، وكان هو الأولى بالتقديم.

الراجح: **الرأي الأول**، لقوة أدلته من المنقول والمعقول، ولأن الله تعالى ذكرها مرتبة، فوجب الوقوف عند حدود النص دون تأويل يخرجه عن مراد الله فيه.

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **الفقه المقارن (عبادات)** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478